LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintal

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Emin Adhy Muhaemin

Direktur Pengebangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Jakarta, 4 Juni 2025

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

LATAR BELAKANG, RUANG LINGKUP DAN PENGECUALIAN

LATAR BELAKANG

Amanat Inpres 2 Tahun 2022 kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan

Penguatan Penggunaan Poduk Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden

Percepatan proses Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

SEBELUM

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

PERUBAHAN

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah**/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD**/APB Desa**;

KETENTUAN “KHUSUS” INSTITUSI LAINNYA

Pasal 1

sebelum

- Tidak ada.





CONTOH

perubahan

5a. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.

Pasal 86A

sebelum

- Tidak ada.



perubahan

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini

PENEGASAN PBJ DIKECUALIKAN

PASAL 61

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PERLUASAN KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PELAKU PENGADAAN

PELAKU PENGADAAN

1 PENAMBAHAN KEWENANGAN PA

- Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a) → Berlaku untuk Kementerian/Lembaga

- Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf f2)

2 PERLUASAN KETENTUAN KPA

KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan **wajib** memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6))

3 PENAMBAHAN TUGAS POKJA PEMILIHAN

Melaksanakan E-purchasing non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))

Catatan : mirip dengan tender cepat, dapat dilaksanakan apabila fitur dan/atau etalase telah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik

PELAKU PENGADAAN

4 PENAMBAHAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Pasal 11 ayat (1) , ayat (2a), ayat (5) dan ayat (6)

sebelum

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
   i. mengendalikan Kontrak;
   ...
   m. menilai kinerja Penyedia;

(2a) Tidak ada.

(5) Tidak ada

(6) Tidak ada

perubahan

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
   i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
   ...
   m. menilai kinerja Penyedia; → Dasar untuk Repeat Order

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.

Pasal 20 ayat (3)

sebelum

(3) Tidak ada

perubahan

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGGUNAAN KATALOG ELEKTRONIK

E-MARKETPLACE

Pasal 71

sebelum

(2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
a. Katalog Elektronik;
b. Toko Daring; dan
c. Pemilihan Penyedia.

(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

(5) Dalam rangka pengembangan *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.

perubahan

(2) Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.



(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha.

(5) Dihapus

KATALOG ELEKTRONIK

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemeri

Pasal 72

sebelum

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/LembagalPemerintah Daerah atau LKPP.
(4) Dihapus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

perubahan

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
(2) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.
(3) Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi *E-purchasing* terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

SWAKELOLA

P a s a l 47 ayat (2), ayat (6) s.d ayat (10)

s e b e l u m

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
   b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a

(6) Tidak ada
(7) Tidak ada
(8) Tidak ada.
(9) Tidak ada.
(10) Tidak ada



p e r u b a h a n

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
   b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.

(9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E- purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.

(10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E*- purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

PENGUATAN E-PURCHASING



1

Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik

2

Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

3

Katalog Elektronik **dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa**.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN SPSE

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

E-PURCHASING

dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

PENGADAAN LANGSUNG

a. bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya
a. bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
a. bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi

PENUNJUKAN LANGSUNG

a. Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres;
c. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
f. hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
g. pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

PENUNJUKAN LANGSUNG (Cont)

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
i. hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
j. Tender/seleksi ulang mengalami kegagalan.
k. dalam hal terjadi pemutusan kontrak
l. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

Perubahan Metode Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung menjadi **Metode Kualifikasi dengan Pascakualifikasi.**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PROGRAM PRIORITAS SESUAI ARAHAN PRESIDEN

1 TAHAPAN PENUJUKAN LANGSUNG

1. Undangan Penunjukan Langsung;
2. Pemberian penjelasan;
3. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
4. Pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
5. Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
6. Pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia;
7. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
8. Penetapan dan pengumuman;
9. Reviu laporan hasil Penunjukan Langsung;
10. Penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa);
11. Penandatanganan pakta integritas oleh PPK, Pokja Pemilihan dan penyedia Barang/Jasa yang menyatakan tidak ada konflik kepentingan ataupun hal-hal lain yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
12. Penandatanganan kontrak.





2

1. APIP kementerian/lembaga melakukan pendampingan/ *probity audit* dalam proses pemilihan penyedia melalui Penunjukan Langsung.
2. Dalam rangka meningkatkan pengendalian kontrak, APIP kementerian/lembaga melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/KPA/PPK.

3

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden, **BPKP** melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

Sumber : Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

TENDER CEPAT

Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

TENDER/SELEKSI

tidak dapat menggunakan metode lainnya

OPTIMALISASI SPSE

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**



Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

AFFIRMASI PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK UMKK SERTA SANKSI UNTUK INSTANSI DAN PELAKU PENGADAAN

AFIRMASI PDN

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

2. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

Layer 1 → PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%

Layer 2 → PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%

https://tkdn.kemenperin.go.id/
https://siinas.kemenperin.go.id/

Layer 3 → PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%

Layer 4 → PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional

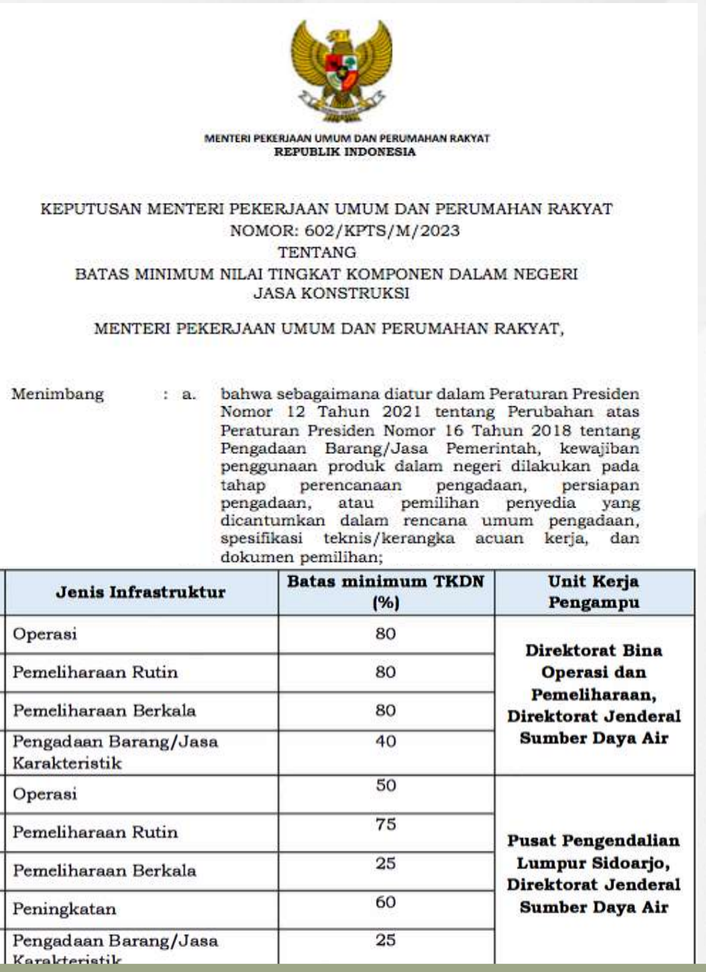
Layer 5 → Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)

Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari **menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah**

3. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

PENERAPAN PREFERENSI HARGA



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 602/KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia yang dicantumkan dalam rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan;

Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
Operasi	80	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Pemeliharaan Rutin	80	
Pemeliharaan Berkala	80	
Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	40	
Operasi	50	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Pemeliharaan Rutin	75	
Pemeliharaan Berkala	25	
Peningkatan	60	
Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	25	

1. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan :
   a. HPS dengan metode Tender
   b. Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi
   c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.
2. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.
3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25%
4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri
5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir

REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK INSTANSI

(PASAL 81A)



1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3. **Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:**
   a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah

4. **Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:**
   a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK PELAKU PENGADAAN

(PASAL 82)

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang **tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.**

2. Pemberian sanksi administratif (No. 1) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

STRATEGI PEMAKETAN DAN INOVASI PENGADAAN

STRATEGI PEMAKETAN PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ



01 Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (***supplied by owner***) Pasal 20A dan 20B

02 Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan **pemesanan berdasarkan e-purchasing dan/atau Kontrak payung**

03 Kepala LKPP melaksanakan **Konsolidasi Pengadaan** Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga (Pasal 21)

04 ***Performance-based Contract*** sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27)

05 **Modifikasi *Turn Key*** perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27)

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PERSIAPAN PENGADAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 26 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8)

sebelum

(5) HPS digunakan sebagai:
   a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
   b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
   c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksa.naan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
   a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
   b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



perubahan

(5) HPS digunakan sebagai:
   a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
   b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
   c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
   d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
   e. penentuan penerbit jaminan.

(7) (Diubah redaksional) Penyusunan HPS wajib untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000,00, dan *E-purchasing* dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00.

(8) (Penetapan jangka waktu penyusunan HPS) Dihapus.

SPESIFIKASI TEKNIS

P a s a l 19 ayat (1) huruf b, ayat (1a) dan ayat (2) huruf d

s e b e l u m



p e r u b a h a n

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan:
b. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
d. Barang/jasa dalam katalog elektronik

Bentuk Kontrak

P a s a l 28 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5)

s e b e l u m

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat pesanan

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan rrilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima pr-rluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barangl Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

p e r u b a h a n

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat/bukti pesanan

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bentuk Kontrak

Pasal 28 ayat (6), dan ayat (6a)

sebelum

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(6a) Tidak ada

perubahan

(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

UANG MUKA

P a s a l 29 ayat (2)

s e b e l u m

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:



a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

p e r u b a h a n

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

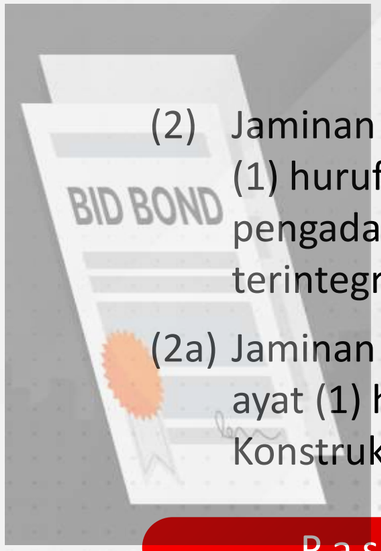
c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

JAMINAN PENGADAAN

Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a)



sebelum

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

perubahan

(2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (2a)

sebelum

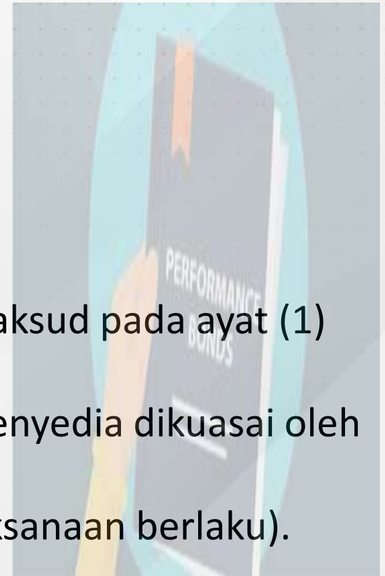
(1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

perubahan

(1) Tetap

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
b. Dihapus (maksudnya : jaminan pelaksanaan berlaku).



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PENGADAAN ‘KHUSUS”

PENGADAAN INTERNASIONAL

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI:

1. alih teknologi/pengetahuan;
2. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
3. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan **yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (***country of origin***) Barang dan jasa

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PBJ

(PASAL 68)

- Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi **dan/atau aspek institusional**
- **Aspek institusional** meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat

PBJ

(PASAL 59)

pemberian bantuan kemanusiaan kepada **daerah di Indonesia** atau negara lain yang terkena bencana

KETENTUAN “KHUSUS” DESA

Pasal 64A, 64B, dan 64C

1. Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
2. Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Swakelola** dengan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa **tidak dapat** dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Penyedia**



4. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:
   a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat
   b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
   c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya
5. Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

TENDER/SELEKSI GAGAL DAN TENDER/SELEKSI ULANG

TENDER/SELEKSI GAGAL

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

P a s a l 51 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

s e b e l u m

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

j. Tidak ada

(3) Tender Cepat gagal dalam hal :

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA .

(6) Tindak lanjut dari prakualifil<asi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ularrg jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang iulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

p e r u b a h a n

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

j. alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah

(3) Tender Cepat gagal dalam hal :

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/ persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.

TENDER/SELEKSI GAGAL (CONT)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

P a s a l 51 ayat (7) dan ayat (8a)

s e b e l u m

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
a. evaluasi ulang;; atau
b. Tender/Seleksi ulang.

(8a) Tidak ada

p e r u b a h a n

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
a. evaluasi ulang;
a1. penyampaian penawaran ulang; atau
b. Tender/Seleksi ulang.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a1, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PELAKSANAAN KONTRAK

Kontrak

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran (Pasal 52 ayat (3))

2. Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak seperti bukti pembelian/pembayaran; kuitansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; dan surat/bukti pesanan tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak (Gabungan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (6a)).

3. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen)** berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

PENGADUAN MASYARAKAT DAN SANKSI

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

(PASAL 77)



Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan**.

Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

PASAL 78



Pengenaan sanksi dikenakan pada **perorangan**, badan usaha, **dan/atau pengurus badan usaha**.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeri

(PASAL 80)



PERBUATAN ATAU TINDAKAN PENYEDIA DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG BERUPA:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
2. Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
3. Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

SANKSI DALAM KATALOG

(PASAL 80)



1

Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
a. pemberian surat peringatan;
b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau
c. penurunan pencantuman Penyedia.

3

Pengenaan sanksi sebagaimana dikenakan pada **perorangan**, badan usaha, **dan/atau pengurus badan usaha**.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JAKARTA, 26 MEI 2025

KETENTUAN LEBIH LANJUT DAN KETENTUAN PERALIHAN

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeri

P a s a l 86 ayat (1) dan ayat (2)

s e b e l u m

(1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.

(2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

p e r u b a h a n

(1) Dihapus

(2) Dihapus

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemeri

Pasal 91 Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. Jenis dan uraian Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
4. Strategi pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B;
5. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
6. Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
7. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
8. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
9. Mmetode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
10. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
11. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
12. Kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
13. Jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
14. Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
15. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58;
16. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
17. Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
18. Ppenggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
19. Harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
20. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
21. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82;
22. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan
23. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintal

Akhir Presentasi

TERIMA KASIH



Direktur Pengebangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum